

SỞ TƯ PHÁP TỈNH HÀ GIANG CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
TRUNG TÂM DỊCH VỤ ĐẤU GIÁ TÀI SẢN Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Số: /QC-TT

Hà Giang, ngày tháng 02 năm 2025

QUY CHẾ CUỘC ĐẤU GIÁ

Căn cứ Luật đấu giá tài sản năm 2016;

Căn cứ Luật sửa đổi bổ sung một số điều của Luật đấu giá tài sản năm 2024;

Căn cứ Nghị định số 62/2017/NĐ-CP, ngày 16 tháng 5 năm 2017 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật đấu giá tài sản;

Căn cứ Nghị định số 47/2023/NĐ-CP, ngày 03 tháng 7 năm 2023 của Chính phủ sửa đổi bổ sung một số điều của Nghị định số 62/2017/NĐ-CP, ngày 16 tháng 5 năm 2017 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật đấu giá tài sản;

Căn cứ Hợp đồng dịch vụ đấu giá tài sản số 13/2025/HĐ-DVĐGTS giao kết ngày 19 tháng 02 năm 2025 giữa Trung tâm Dịch vụ đấu giá tài sản tỉnh Hà Giang và Ủy ban nhân dân huyện Bắc Mê, tỉnh Hà Giang;

Trung tâm Dịch vụ đấu giá tỉnh Hà Giang (viết tắt là Trung tâm) ban hành Quy chế cuộc đấu giá với những nội dung cụ thể như sau:

1. Tài sản đấu giá: Lô 03: Quyền sử dụng đất tại tổ 5, thị trấn Yên Phú, huyện Bắc Mê, tỉnh Hà Giang; Thửa số: 9; Diện tích: 84,9m²; Thuộc tờ bản đồ địa chính số: 222; Mục đích sử dụng đất ở tại đô thị (ODT); Thời gian sử dụng: Lâu dài (*Chi tiết thông tin về vị trí, số thửa, diện tích từng thửa đất, giá khởi điểm theo biểu tổng hợp chi tiết đấu giá quyền sử dụng đất kèm theo Quyết định số 3256/QĐ-UBND ngày 07 tháng 11 năm 2024 của UBND huyện Bắc Mê về việc Đấu giá quyền sử dụng đất ở đô thị đối với 12 thửa đất tại Tổ 5 và thôn Bó Củng, thị trấn Yên Phú, huyện Bắc Mê, tỉnh Hà Giang*).

2. Thời gian, địa điểm xem tài sản đấu giá: Từ ngày 20/02/2025 đến ngày 11/3/2025 trong giờ làm việc hành chính tại thửa đất đấu giá - Địa chỉ: Tổ 5, thị trấn Yên Phú, huyện Bắc Mê, tỉnh Hà Giang.

3. Thời gian, địa điểm bán hồ sơ mời tham gia đấu giá, tiếp nhận hồ sơ đăng ký tham gia đấu giá (và bỏ phiếu trả giá – đấu giá gián tiếp): Từ ngày 20/02/2025 đến trước 16 giờ 00 phút ngày 11/3/2025 trong giờ, ngày làm việc hành chính tại Trung tâm Dịch vụ đấu giá tài sản tỉnh Hà Giang.

*** Đồng thời Trung tâm tổ chức bán, tiếp nhận hồ sơ, đăng ký tham gia đấu giá tại Hội trường nhà văn hóa tổ 5 – Địa chỉ: Tổ 5, thị trấn Yên Phú, huyện Bắc Mê, tỉnh Hà Giang.**

Thời gian: Từ 08 giờ 00 phút đến trước 16 giờ 00 phút ngày 10/3/2025 và từ 08 giờ 00 phút đến trước 16 giờ 00 phút ngày 11/3/2025.

3.1 Hồ sơ mời tham gia đấu giá bao gồm:

- Phiếu đăng ký tham gia đấu giá;
- Quy chế cuộc đấu giá;
- Phiếu trả giá trong trường hợp đấu giá bằng bỏ phiếu gián tiếp;
- Tài liệu liên quan đến tài sản đấu giá.

3.2 Người không đủ điều kiện tham gia đấu giá được niêm yết công khai tại Trụ sở của Trung tâm

4. Thủ tục niêm phong, mở niêm phong thùng phiếu (trong trường hợp đấu giá bằng bỏ phiếu gián tiếp);

Trung tâm tiến hành niêm phong ổ khoá của hòm bỏ phiếu dưới sự giám sát của người tham gia đấu giá đầu tiên thực hiện việc bỏ phiếu. Khi kết thúc thời gian bỏ phiếu nếu có người tham gia đấu giá bỏ phiếu thì Trung tâm sẽ niêm phong khe bỏ phiếu dưới sự giám sát của người tham gia đấu giá đó. Trường hợp vào thời gian kết thúc việc bỏ phiếu mà không có người tham gia bỏ phiếu, Trung tâm tự thực hiện việc niêm phong hòm phiếu theo quy định.

5. Giá khởi điểm của tài sản đấu giá: 611.959.000đồng (Sáu trăm mười một triệu, chín trăm lăm mươi chín nghìn đồng).

Giá khởi điểm và giá trúng đấu giá của tài sản chưa bao gồm các loại thuế, phí, lệ phí. Các loại thuế, phí, lệ phí liên quan đến tài sản đấu giá (nếu có) do người mua được tài sản nộp theo quy định của pháp luật.

6. Tiền mua hồ sơ tham gia đấu giá, tiền đặt trước, phí dịch vụ chuyển trả tiền đặt trước:

6.1. Tiền mua hồ sơ tham gia đấu giá: 100.000đồng/01 hồ sơ (Một trăm nghìn đồng/01 hồ sơ).

6.2. Tiền đặt trước: 20% giá khởi điểm của tài sản. Thành tiền là: 122.391.800đồng/01 hồ sơ (Một trăm hai mươi hai triệu, ba trăm chín mươi một nghìn, tám trăm đồng/01 hồ sơ).

6.3. Phí dịch vụ chuyển trả tiền đặt trước: 49.000đồng/01 hồ sơ (Bốn mươi chín nghìn đồng/01 hồ sơ).

7. Phương thức xử lý tiền đặt trước, tiền mua hồ sơ mời tham gia đấu giá, phí dịch vụ chuyển trả tiền đặt trước:

7.1. Người tham gia đấu giá phải nộp tiền đặt trước và một khoản phí dịch vụ chuyển, trả tiền đặt trước được gửi vào tài khoản của Trung tâm. Số tài khoản

120000084825 mở tại Ngân hàng TMCP Công thương Việt Nam - Chi nhánh Hà Giang.

Trường hợp khoản tiền đặt trước có giá trị dưới năm triệu đồng thì người tham gia đấu giá có thể nộp trực tiếp bằng tiền mặt tại Trung tâm.

Trung tâm chỉ được thu tiền đặt trước trong thời hạn từ ngày thông báo niêm yết công khai đến trước ngày mở phiên đấu giá hai ngày làm việc.

Trung tâm không được sử dụng tiền đặt trước của người tham gia đấu giá vào bất kỳ mục đích nào khác. Người tham gia đấu giá và Trung tâm có thể thỏa thuận thay thế tiền đặt trước bằng bảo lãnh ngân hàng;

7.2. Trong thời hạn ba ngày làm việc kể từ ngày kết thúc kết thúc phiên đấu giá. Trường hợp trúng đấu giá thì khoản tiền đặt trước và tiền lãi (nếu có) được chuyển thành tiền đặt cọc để bảo đảm thực hiện giao kết hoặc thực hiện hợp đồng mua bán tài sản đấu giá hoặc thực hiện nghĩa vụ mua tài sản đấu giá sau khi được cơ quan có thẩm quyền phê duyệt. Việc xử lý tiền đặt cọc thực hiện theo quy định của pháp luật về dân sự và quy định khác của pháp luật có liên quan;

7.3. Trung tâm có trách nhiệm trả lại khoản tiền đặt trước và thanh toán tiền lãi (nếu có) trong trường hợp người tham gia đấu giá không trúng đấu giá trong thời hạn 03 ngày làm việc kể từ ngày kết thúc phiên đấu giá hoặc trong thời hạn khác do các bên thỏa thuận, trừ trường hợp quy định tại khoản 6 điều 39 Luật Đấu giá tài sản năm 2016;

7.4. Trường hợp người tham gia đấu giá không được nhận lại tiền đặt trước quy định tại khoản 6 điều 39 Luật đấu giá tài sản thì khoản tiền đặt trước thuộc về Ủy ban nhân dân huyện Bắc Mê. Các trường hợp còn lại thuộc về Trung tâm;

7.5. Tiền mua hồ sơ mời tham gia đấu giá không trả lại cho người tham gia đấu giá (trừ trường hợp quy định tại điểm 6.7 điều này);

7.6. Phí dịch vụ dùng để chuyển tiền cho Ủy ban nhân dân huyện Bắc Mê, trong trường hợp người tham gia đấu giá trúng đấu giá và trả lại tiền đặt trước cho người không trúng đấu giá. Trường hợp khoản tiền đặt trước được trả bằng tiền mặt cho người không trúng đấu giá thì phí dịch vụ được trả lại;

7.7. Tiền mua hồ sơ, tiền đặt trước, các khoản phí dịch vụ và tiền lãi (nếu có) được trả lại cho người tham gia đấu giá khi không tổ chức phiên đấu giá. Trường hợp người tham gia đấu giá không nhận lại số tiền trên, thì số tiền đó thuộc về bên Ủy ban nhân dân huyện Bắc Mê.

8. Thời gian, địa điểm nộp tiền đặt trước, điều kiện, cách thức đăng ký tham gia đấu giá:

8.1. Thời gian, địa điểm nộp tiền đặt trước: Từ ngày 20/02/2025 đến trước 16 giờ 00 phút ngày 11/03/2025 trong ngày, giờ làm việc. Nộp tiền vào tài khoản của Trung tâm (***Trung tâm Dịch vụ đấu giá tài sản tỉnh Hà Giang - Số tài khoản 120000084825 mở tại Ngân hàng TMCP Công thương Việt Nam - Chi nhánh Hà Giang.***)

8.2. Điều kiện đăng ký tham gia đấu giá:

- Người tham gia đấu giá tài sản là cá nhân, tự nguyện đăng ký tham gia đấu giá và chấp nhận mua tài sản đấu giá ít nhất bằng giá khởi điểm trở lên;
- Không thuộc những đối tượng quy định tại khoản 4 điều 38 Luật đấu giá tài sản năm 2016;
- Trường hợp tài sản đấu giá yêu cầu của pháp luật phải có điều kiện thì Người tham gia đấu giá tài sản phải đảm bảo đáp ứng được yêu cầu đó bằng văn bản trước khi kết thúc thời gian đăng ký tham gia đấu giá.

8.3. Cách thức đăng ký tham gia đấu giá:

- Cá nhân đăng ký tham gia đấu giá thông qua việc nộp hồ sơ mời tham gia đấu giá hợp lệ, phải nộp tiền đặt trước, phí dịch vụ chuyển tiền đặt trước trực tiếp hoặc nộp vào tài khoản của Trung tâm theo quy định của Luật Đấu giá tài sản năm 2016 và quy định khác của pháp luật có liên quan. Người tham gia đấu giá có thể ủy quyền bằng văn bản cho người khác thay mặt mình tham gia đấu giá.

Hồ sơ tham gia đấu giá bao gồm:

- + Phiếu đăng ký tham gia đấu giá (theo mẫu của Trung tâm có đóng dấu treo);
- + Bản sao giấy Thẻ căn cước; Thẻ căn cước công dân còn thời hạn sử dụng theo quy định của pháp luật;
- + Phiếu trả giá trong trường hợp đấu giá bằng bỏ phiếu gián tiếp;
- + Những trường hợp không được nhận ủy quyền:

Nhận ủy quyền tham gia phiên đấu giá để trả giá cho người tham gia đấu giá khác đối với cùng một tài sản mà mình cũng là người tham gia đấu giá tài sản đó.

Nhận ủy quyền tham gia phiên đấu giá để trả giá cho từ 02 người tham gia đấu giá trở lên đối với cùng một tài sản mà những người này là người tham gia đấu giá tài sản đó.

Văn bản ủy quyền hợp pháp (*Đối với cá nhân ủy quyền cho cá nhân thì nộp Hợp đồng ủy quyền công chứng*), Bản sao Thẻ căn cước hoặc Thẻ căn cước công dân của người ủy quyền và người được ủy quyền.

- + Bản sao y chứng từ nộp tiền đặt trước hoặc bảo lãnh của ngân hàng (*bản phô tô cho kèm theo bản chính để đối chiếu trong trường hợp nộp tiền đặt trước bằng hình thức chuyển khoản*);

+ Trường hợp nộp các văn bản nêu trên là bản sao không có chứng thực thì người đến đăng ký phải xuất trình bản chính văn bản đó để thực hiện đối chiếu;

- Cá nhân trước khi đăng ký tham gia đấu giá phải mua hồ sơ mời tham gia đấu giá. Hồ sơ mời tham gia đấu giá gồm: Các giấy tờ khác có liên quan đến tài sản đấu giá (nếu có); Thông báo đấu giá tài sản; Quy chế cuộc đấu giá tài sản; Phiếu đăng ký tham gia đấu giá (theo mẫu của Trung tâm có đóng dấu treo); Tài liệu liên quan đến tài sản đấu giá.

8.4. Rút lại đăng ký tham gia đấu giá

- Người đăng ký tham gia đấu giá rút lại đăng ký tham gia đấu giá trong thời hạn tiếp nhận hồ sơ và phải có đơn xin rút (đơn xin rút phải có lý do chính đáng). Trường hợp đơn xin rút gửi qua đường bưu điện thì được tính theo dấu bưu điện nơi gửi.

- Trường hợp người đăng ký tham gia đấu giá rút lại đăng ký tham gia đấu giá có lý do chính đáng khoản tiền đặt trước được trả lại trong ba ngày làm việc, Tiền mua hồ sơ tham gia đấu giá không được trả lại.

9. Thời gian, địa điểm tổ chức phiên đấu giá: Vào hồi 09 giờ 00 phút, ngày 14 tháng 03 năm 2025 tại Hội trường Nhà văn hóa tổ 5, thị trấn Yên Phú, huyện Bắc Mê - Địa chỉ: Tổ 5 thị trấn Yên Phú, huyện Bắc Mê, tỉnh Hà Giang (*Công bố theo thứ tự từ Lô 01 đến Lô 07*).

10. Hình thức, phương thức đấu giá và bước giá:

10.1. Hình thức: Đấu giá bằng bỏ phiếu gián tiếp;

10.2. Phương thức: Phương thức trả giá lên.

10.3. Bước giá là mức chênh lệch giữa tối thiểu lần trả giá sau so với lần trả giá trước liền kề. Bước giá áp dụng từ vòng đấu thứ hai (nếu có) trở đi.

Bước giá áp dụng cho cuộc đấu giá này là: 5.000.000đồng (*Năm triệu đồng*).

11. Các trường hợp bị truất quyền tham gia đấu giá:

- Cung cấp thông tin, tài liệu sai sự thật; sử dụng giấy tờ giả mạo để đăng ký tham gia đấu giá, tham gia phiên đấu giá;

- Thông đồng, móc nối với đấu giá viên, tổ chức đấu giá tài sản, người có tài sản đấu giá, người tham gia đấu giá khác, cá nhân, tổ chức khác để dìm giá, làm sai lệch kết quả đấu giá tài sản;

- Cản trở hoạt động đấu giá tài sản; gây rối, mất trật tự tại cuộc đấu giá;

- Đe dọa, cưỡng ép đấu giá viên, người tham gia đấu giá khác nhằm làm sai lệch kết quả đấu giá tài sản;

- Đến muộn theo Thông báo đấu giá tài sản sau khi đấu giá viên điểm danh người tham gia đấu giá;

- Vi phạm các quy định của pháp luật về đấu giá tài sản, Quy chế cuộc đấu giá tài sản;

- Từ vòng thứ hai (đấu giá bằng bỏ phiếu), lần thứ hai (đấu giá trực tiếp bằng lời nói) trở đi trả không đúng quy định về bước giá do đấu giá viên công bố;

- Tại cuộc đấu giá đã trả giá cao nhất rút lại giá đã trả trước khi đấu giá viên công bố người trúng đấu giá;

- Rời khỏi phòng đấu giá không có lý do và không được sự đồng ý của đấu giá viên điều hành phiên đấu giá.

12. Các trường hợp không được nhận lại tiền đặt trước.

- Đã nộp tiền đặt trước nhưng không tham gia cuộc đấu giá, buổi đấu giá mà không thuộc trường hợp bất khả kháng;
- Bị truất quyền tham gia đấu giá do có hành vi vi phạm quy định tại: mục a,c,d,đ khoản 5 Điều 9 của Luật đấu giá tài sản năm 2016 và mục e, g khoản 5, điều 1, Luật sửa đổi bổ sung một số điều của Luật đấu giá tài sản năm 2024;
- Từ chối ký biên bản đấu giá theo quy định tại khoản 3 Điều 44 của Luật đấu giá tài sản năm 2016;
- Rút lại giá đã trả hoặc giá đã chấp nhận theo quy định tại Điều 50 của Luật đấu giá tài sản năm 2016;
- Từ chối kết quả trúng đấu giá theo quy định tại Điều 51 của Luật đấu giá tài sản năm 2016.

13. Cách thức đấu giá: *Đấu giá bằng bỏ phiếu gián tiếp*;

13.1. Khi đăng ký tham gia đấu giá, người tham gia đấu giá được nhận phiếu trả giá, hướng dẫn về cách ghi phiếu, thời hạn nộp phiếu trả giá và buổi công bố giá;

13.2. Phiếu trả giá của người tham gia đấu giá phải được cho vào phong bì dán kín, có chữ ký của người trả giá tại các mép của phong bì đựng phiếu. Phiếu trả giá được gửi qua đường bưu chính hoặc được nộp cho Trung tâm để bỏ vào thùng phiếu. Thùng phiếu được niêm phong ngay khi hết thời hạn tiếp nhận hồ sơ được quy định tại Quy chế này. Buổi công bố giá được coi là phiên đấu giá.

13.3. Tại buổi công bố giá đấu giá viên giới thiệu bản thân, người giúp việc; công bố danh sách người tham gia đấu giá và điểm danh để xác định người tham gia đấu giá; đọc Quy chế cuộc đấu giá; Giới thiệu từng tài sản đấu giá; Nhắc lại mức giá khởi điểm trong trường hợp công khai giá khởi điểm; Nhắc lại yêu cầu đối với phiếu trả giá hợp lệ, phiếu trả giá không hợp lệ;

- Phiếu trả giá hợp lệ: Là phiếu có đóng dấu treo của Trung tâm, ghi đầy đủ, rõ ràng các thông tin trên phiếu trả giá, không tẩy xóa. Phần giá trả số tiền phải ghi bằng số và bằng chữ phải khớp nhau. Giá trả vòng thứ nhất ít nhất phải bằng giá khởi điểm trở lên. Vòng trả giá thứ hai (nếu có) phải trả ít nhất bằng giá trả cao nhất của vòng trả giá trước liền kề cộng với tối thiểu một bước giá trở lên.

- Phiếu trả giá không hợp lệ: Là phiếu không có đóng dấu treo của Trung tâm, không ghi đầy đủ, rõ ràng các thông tin trên phiếu trả giá, bị tẩy xóa. Phần giá trả số tiền phải ghi bằng số và bằng chữ không khớp nhau. Giá trả vòng thứ hai trở đi trả sai quy định về bước giá.

13.4. Đấu giá viên điều hành phiên đấu giá mời người có tài sản đấu giá và ít nhất một người tham gia đấu giá giám sát về sự nguyên vẹn của thùng phiếu. Nếu

không còn ý kiến nào khác về kết quả giám sát thì đấu giá viên tiến hành bóc niêm phong của thùng phiếu.

Đấu giá viên điều hành phiên đấu giá mời người có tài sản đấu giá và ít nhất một người tham gia đấu giá giám sát sự nguyên vẹn của từng phiếu trả giá; Tiến hành bóc từng phong bì đựng phiếu trả giá, trừ phong bì đựng phiếu trả giá của người không tham gia buổi công bố giá, công bố số phiếu hợp lệ, số phiếu không hợp lệ, công bố giá trả của từng phiếu trả giá, giá trả cao nhất với sự giám sát của người có tài sản đấu giá và ít nhất một người tham gia đấu giá; Công bố người có phiếu trả giá cao nhất là người trúng đấu giá.

13.5. Trường hợp có từ hai người trở lên cùng trả giá cao nhất thì ngay sau khi công bố các phiếu trả giá cao nhất đối với tài sản đó, đấu giá viên tổ chức đấu giá tiếp giữa những người cùng trả giá cao nhất để chọn ra người trúng đấu giá. Đấu giá viên quyết định hình thức đấu giá trực tiếp bằng lời nói hoặc đấu giá bằng bỏ phiếu trực tiếp. Nếu trong số những người có giá trả cao nhất có người tiếp tục trả giá thì đấu giá viên tổ chức cho người đó trả giá; đấu giá viên công bố người đó là người trúng đấu giá nếu người đó có giá trả cao hơn. Nếu tất cả người có giá trả cao nhất không đồng ý đấu giá tiếp thì đấu giá viên tổ chức bốc thăm để chọn ra người trúng đấu giá.”.

Trường hợp tiếp tục đấu giá thì giá trả phải chênh lệch tối thiểu so với lần trả giá trước liền kề một bước giá;

13.6. Tại buổi công bố giá đã trả của người tham gia đấu giá nếu người đã trả giá cao nhất rút lại giá đã trả trước khi đấu giá viên công bố người trúng đấu giá thì phiên đấu giá vẫn tiếp tục và bắt đầu từ giá của người trả giá liền kề. Đấu giá viên quyết định hình thức đấu giá trực tiếp bằng lời nói hoặc đấu giá bằng bỏ phiếu trực tiếp.

13.7. Sau khi đấu giá viên điều hành phiên đấu giá đã công bố người trúng đấu giá mà tại phiên đấu giá người này từ chối kết quả trúng đấu giá thì người trả giá liền kề là người trúng đấu giá, nếu giá liền kề đó cộng với khoản tiền đặt trước ít nhất bằng giá đã trả của người từ chối kết quả trúng đấu giá và người trả giá liền kề chấp nhận mua tài sản đấu giá;

Trường hợp giá liền kề cộng với khoản tiền đặt trước nhỏ hơn giá đã trả của người từ chối kết quả trúng đấu giá hoặc người trả giá liền kề không chấp nhận mua tài sản đấu giá thì phiên đấu giá không thành.

14. Thời hạn, phương thức, địa điểm nộp tiền mua tài sản đấu giá:

14.1. Thời hạn: Trong thời hạn 05 ngày làm việc kể từ ngày nhận được quyết định công nhận kết quả trúng đấu giá của Ủy ban nhân dân huyện Bắc Mê, cơ quan

thuế gửi thông báo nộp tiền sử dụng đất bằng văn bản cho người đã trúng đấu giá theo quy định của pháp luật về quản lý thuế. Người trúng đấu giá quyền sử dụng đất có trách nhiệm nộp tiền sử dụng đất theo thông báo của cơ quan thuế.

Chậm nhất là 30 ngày, kể từ ngày ban hành thông báo nộp tiền sử dụng đất, người sử dụng đất phải nộp 50% tiền sử dụng đất theo thông báo. Chậm nhất là 90 ngày, kể từ ngày ban hành thông báo nộp tiền sử dụng đất, người sử dụng đất phải nộp 50% tiền sử dụng đất còn lại theo thông báo.

Kể từ thời điểm công bố kết quả trúng đấu giá thì khoản tiền đặt trước và tiền lãi (nếu có) được chuyển thành tiền đặt cọc để bảo đảm thực hiện nghĩa vụ tài chính của người sử dụng đất.

Trường hợp người trúng đấu giá không nộp tiền hoặc không nộp đủ tiền trúng đấu giá quyền sử dụng đất theo quy định thì sau 120 ngày kể từ ngày phê duyệt kết quả trúng đấu giá quyền sử dụng đất, cơ quan thuế có trách nhiệm thông báo đến cơ quan có chức năng quản lý đất đai trình Ủy ban nhân dân huyện Bắc Mê hủy quyết định công nhận kết quả trúng đấu giá, người trúng đấu giá không được nhận lại tiền đặt cọc. Đối với trường hợp người trúng đấu giá đã nộp nhiều hơn khoản tiền đặt cọc thì được Nhà nước hoàn trả số tiền chênh lệch nhiều hơn so với số tiền đặt cọc theo quy định.

14.2. Phương thức: Người trúng đấu giá nộp một lần, bằng tiền mặt hoặc chuyển vào tài khoản theo hướng dẫn của Ủy ban nhân dân huyện Bắc Mê, tỉnh Hà Giang thông qua phòng Tài chính - Kế hoạch huyện Bắc Mê.

14.3. Địa điểm: Ủy ban nhân dân huyện Bắc Mê, tỉnh Hà Giang thông qua phòng Tài chính - Kế hoạch huyện Bắc Mê; Địa chỉ: Thị trấn Yên Phú, huyện Bắc Mê, tỉnh Hà Giang.

15. Thời hạn, phương thức, địa điểm giao giấy tờ và tài sản đấu giá cho người mua được tài sản:

15.1. Thời hạn: Sau khi người trúng đấu giá nộp đủ 100% số tiền trúng đấu giá quyền sử dụng đất, tiền sử dụng đất và các khoản phí, lệ phí; người trúng đấu giá quyền sử dụng đất có trách nhiệm chuyển chứng từ đã nộp tiền cho cơ quan Tài nguyên và Môi trường để làm thủ tục cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất theo quy định. Căn cứ chứng từ nộp tiền và Thông báo nộp tiền của cơ quan thuế, Văn phòng đăng ký đất đai chi nhánh huyện Bắc Mê trình cơ quan nhà nước có thẩm quyền cấp giấy chứng nhận cho người trúng đấu giá theo quy định của pháp luật.

Trong thời hạn không quá 05 ngày làm việc kể từ ngày UBND huyện Bắc Mê ký Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất cho người trúng đấu giá, Phòng Tài nguyên và Môi trường huyện chủ trì, phối hợp với Văn phòng Đăng ký đất đai huyện Bắc

Mê, UBND thị trấn Yên Phú bàn giao đất trên thực địa cho người trúng đấu giá quyền sử dụng đất.

15.2. Phương thức:

- Ủy ban nhân dân huyện Bắc Mê giao trực tiếp tài sản, giấy tờ liên quan đến tài sản.
- Trung tâm Dịch vụ đấu giá tài sản giao các văn bản đấu giá.

15.3. Địa điểm: Ủy ban nhân dân huyện Bắc Mê, tỉnh Hà Giang; Phòng Tài chính - Kế hoạch huyện Bắc Mê và lô đất đấu giá; Địa chỉ: Thị trấn Yên Phú, huyện Bắc Mê, tỉnh Hà Giang; Trung tâm Dịch vụ đấu giá tài sản tỉnh Hà Giang.

16. Các quy định khác:

16.1. Không mang vũ khí, vật liệu cháy nổ, hoá chất độc hại và các loại khác trái với quy định của pháp luật vào khu vực đấu giá tài sản;

16.2. Không say rượu, bia và các loại chất kích thích khác;

16.3. Giao tiếp văn minh, lịch sự, giữ gìn trật tự, vệ sinh nơi công cộng, không làm mất, hỏng tài sản và các trang thiết bị tại khu vực tổ chức đấu giá;

16.4. Trong khi tham gia, tham dự phiên đấu giá tài sản để điện thoại ở chế độ rung. Khi có yêu cầu phải xin phép và được sự đồng ý của Đấu giá viên điều hành phiên đấu giá tài sản;

16.5. Nghiêm cấm các hành vi phá rối, cản trở phiên đấu giá tài sản, liên kết thông đồng đim giá tài sản hoặc gian lận về điều kiện tham gia đấu giá tài sản;

16.6. Chấp hành nghiêm chỉnh việc điều hành phiên đấu giá của Đấu giá viên và hướng dẫn của cán bộ Trung tâm.

16.7. Người trúng đấu giá đã ký vào Biên bản đấu giá được coi là trường hợp đấu giá tài sản thành.

16.8. Trường hợp hết thời hạn đăng ký tham gia đấu giá mà chỉ có một người đăng ký tham gia đấu giá hoặc có nhiều người đăng ký tham gia đấu giá nhưng chỉ có một người tham gia cuộc đấu giá trả giá cao nhất và ít nhất bằng giá khởi điểm thì tài sản được bán cho người đó (*Trừ trường hợp tài sản quy định tại điều 59 Luật đấu giá tài sản*).

16.9. Trường hợp Ủy ban nhân dân huyện Bắc Mê có văn bản thông báo về việc chấm dứt thực Hiện hợp đồng dịch vụ đấu giá tài sản, Trung tâm sẽ ban hành văn bản thông báo về việc không tổ chức đấu giá tài sản niêm yết, thông báo công khai theo quy định của pháp luật. Người tham gia đấu giá đã mua hồ sơ, nộp tiền đặt trước, phí chuyên tiền đặt trước, thực hiện đăng ký tham gia đấu giá hợp lệ được trả lại tiền phí hồ sơ, tiền đặt trước, phí chuyển tiền đặt trước, lãi xuất phát sinh từ khoản tiền đặt trước (nếu có) và được thanh toán chi phí đăng ký tham gia đấu giá hợp lý, hợp lệ theo quy định của pháp luật.

Trên đây là Quy chế cuộc đấu giá tài sản là quyền sử dụng đất của Trung tâm Dịch vụ đấu giá tài sản tỉnh Hà Giang.

Yêu cầu đấu giá viên, viên chức, người tham gia, tham dự phiên đấu giá nghiêm túc thực hiện các quy định của pháp luật về đấu giá tài sản và Quy chế phiên đấu giá tài sản này./.

Nơi nhận:

- Người có tài sản (phối hợp);
- Niêm yết công khai tại trụ sở Trung tâm; Nơi tổ chức đấu giá; Nơi có tài sản;
- Cổng thông tin Đấu giá tài sản quốc gia (thông báo công khai);
- Đấu giá viên, viên chức Trung tâm (thực hiện);
- Người tham gia đấu giá (thực hiện);
- Lưu: VT, HSĐG.

GIÁM ĐỐC

Trần Quốc Huy